

第76389820号“吉德妥”商标准予注册的决定

异议人：吉联亚科学股份有限公司

委托代理人：北京安伦知识产权代理有限公司

被异议人：广州誉衡生物科技有限公司

异议人吉联亚科学股份有限公司对被异议人广州誉衡生物科技有限公司经我局初步审定并刊登在第1883期《商标公告》第76389820号“吉德妥”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定期限内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我认为：

被异议商标“吉德妥”指定使用商品为第5类“医药制剂；医用药物”。异议人引证在先经注册的第18445787号“吉利德”商标，核定使用商品为第5类“医药制剂；医用营养品”等。双方商标指定使用的商品虽属类似商品，但双方商标在文字构成、呼叫及整体外观等方面存在一定区别，如予并存使用在上述类似商品上，一般不会造成消费者混淆误认，因此双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标。异议人称被异议商标的申请注册违反了《商标法》第四条、第十条第一款第（七）项的相关规定等缺乏事实依据。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第76389820号“吉德妥”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2025年04月02日